

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אבי דיכטר
עמיחי שיקלי
שלום דנינו
משה סעדה
טלי גוטליב

פ/25/389

הצעת חוק העונשין (תיקון – הגדרת סוכן חוץ), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 114. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 114(ג), במקום "מדינת חוץ" יבוא "ישות מדינית זרה כהגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, התש"ס–1980²".

דבריו הסבר

עבירת "מגע עם סוכן חוץ" נועדה לאסור על פעילות של מסירת מידע סודי, או מסירת מידע שעלול לסכן את ביטחון המדינה, לגורמים זרים. הגדרת "סוכן חוץ" כנוסחה היום היא הגדרה ארכאית, שאינה הולמת את מאפייני הזירה הבינלאומית שישראל מתמודדת עמה.

בשנת 1979 תוקן הסעיף (תיקון מס' 5), בעקבות הערת בית המשפט העליון בע"פ 191/77 מדינת ישראל נ' לודוויג אנה מריה בת גרלד יאנסן (ניתן ביום 31.7.1978) על דבר השתנות העיתים ומאפייני סוכני החוץ ששירותי הביטחון מתמודדים עמם. בתיקון הנ"ל נוסף אל הגדרת העבירה גם מגע עם נציג של "ארגון מחבלים", בנוסף לנציגי מדינות. בימינו נוספו לזירה הבין-לאומית גורמים נוספים, כגון הרשות הפלסטינית (שאיננה מדינה ואיננה מוגדרת ארגון מחבלים), האיחוד האירופי (שאיננו מדינה), וכן גורמים בין-לאומיים ותאגידים שונים המייצגים מדינות או פועלים בשליחותם. גם סוגי האיומים השתנו, ודי להזכיר את איום הסייבר האורב לפתחה של מדינת ישראל לעיתים לא מצד גורמים מדינתיים אלא מצד תאגידים מסוגים שונים.

התיקון המוצע נועד להתאים את העבירה למאפיינים המתחדשים של הזירה הבין-לאומית. לשם כך מוצע לאמץ, תחת המונח "מדינת חוץ", את הגדרת "ישות מדינית זרה" שבחוק העמותות. הגדרה זו כוללת גם ארגון או חבר של מדינות זרות או גופים זרים, אורגנים של מדינות זרות, רשויות מקומיות או

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח התש"ס, עמ' 210.

שלטוניות של מדינות זרות, הרשות הפלסטינית, וכן תאגידים שהוקמו על ידי הגופים הללו, המוחזקים על ידם או הממומנים על ידם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אבי דיכטר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3616/24).

הצעת החוק זהה לפ/3616/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)